

# Zabytkowa zieleń procedury, terminy i właściwość organów

Poradnik dla kandydata na stanowisko ds.  
zabytkowych parków, zespołów  
pałacowo-ogrodowych, cmentarzy i  
zieleni w WUOZ w Białymstoku.

wersja mobilna

duża czcionka

stan: 20.09.2026

## Najważniejsze:

najpierw sprawdź **co wpisano do rejestru**, potem wybierz procedurę. Nie myl **60 dni** ze zgłoszeniem **21 + 14 dni**.

---

Stan prawny: 20 września 2026 r. • Ogłoszenie nr 167666 •  
Cztery wymagane ustawy + nowelizacja obowiązująca od 3  
czerwca 2026 r.

# Spis treści

## PODSTAWY

- 1 Rola stanowiska
- 2 Co wpisano do rejestru
- 3 Schemat kwalifikacji

## DRZEWA I ZIELEŃ

- 4 Park / ogród
- 5 Jedna decyzja
- 6 Wniosek
- 7 Oględziny
- 8 Gatunki chronione
- 9 Inna nieruchomość w rejestrze
- 10 Zgłoszenie osoby fizycznej
- 11 21 + 14 + 6
- 12 Zezwolenie

**13** Krzewy i owocowe

---

**14** Złom i wywrot

---

**15** Akcja ratownicza

---

## **NOWE PROCEDURY I PIELEGNACJA**

**16** Zgłoszenie 60 dni

---

**17** Uzupełnienie i 2 lata

---

**18** Cięcia koron

---

**19** Nasadzenia

---

**20** Opłaty

---

## **BUDOWNICTWO I KPA**

**21** Prawo budowlane

---

**22** Rejestr vs ewidencja

---

**23** Czynny udział

---

**24** Braki formalne

---

**25** Niewłaściwy organ

---

**26** Terminy KPA

---

## **27** Odwołanie

---

### **PRAKTYKA URZĘDU**

## **28** Kontrola

---

## **29** Protokół i zalecenia

---

## **30** Zawiadomienie

---

## **31** Odbiór

---

## **32** Kwalifikacje

---

## **33** Właściwość terytorialna

---

## **34** Organy - ścieżka

---

## **35** Terminy - karta

---

## **36** 4 procedury

---

## **37** Kazusy

---

## **38** Projekt decyzji

---

## **39** Pary pojęć

---

## **40** 5 reguł

---

## **41** Źródła

---

---

W wielu czytnikach PDF pozycje spisu treści są klikalne.  
Dokument ma wąski format 9:16 i duży tekst, aby wygodnie  
czytać go na smartfonie.

1

## **Na czym faktycznie polega ta praca**

Stanowisko ds. zabytkowej zieleni nie sprowadza się do „wydawania zgód na wycinkę”. Pracownik przygotowuje projekty decyzji i postanowień, prowadzi oględziny i inspekcje, kontroluje wykonywanie prac, przygotowuje zalecenia pokontrolne oraz uczestniczy w odbiorach prac w parkach, zespołach dworskich i pałacowo-ogrodowych oraz na cmentarzach.

## Cztery akty prawne wymagane w ogłoszeniu

- **ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami** wraz z rozporządzeniami z zakresu ochrony zabytków;
- **Kodeks postępowania administracyjnego**;
- **ustawa o ochronie przyrody**;
- **Prawo budowlane**.



### **Myśl jak urzędnik**

Każdą sprawę trzeba najpierw zakwalifikować: **co jest chronione, jaki jest rodzaj działania, kto jest wnioskodawcą i który organ jest właściwy**. Dopiero później analizuje się formularz i szczegóły techniczne.

2

## Pierwsza czynność: sprawdź, co dokładnie wpisano do rejestru

Zanim zaczniesz analizować obwód pnia, gatunek drzewa albo powód wycinki, sięgnij do decyzji o wpisie do rejestru zabytków. Trzeba ustalić **granice wpisu oraz przedmiot ochrony**.

### A. Park, ogród lub inna forma zaprojektowanej zieleni

Jeżeli właśnie taki obiekt jest wpisany do rejestru, usunięcie drzewa lub krzewu podlega szczególnemu reżimowi konserwatorskiemu. Po zmianach obowiązujących od 3 czerwca 2026 r. kwestia wycinki jest rozstrzygana w pozwoleniu wojewódzkiego konserwatora zabytków.

## **B. Nieruchomość wpisana z innego powodu**

Może to być np. układ urbanistyczny, działka z zabytkowym budynkiem albo inny teren. Wtedy usuwanie drzewa może być rozpatrywane przede wszystkim na podstawie ustawy o ochronie przyrody, przy zachowaniu właściwości wojewódzkiego konserwatora zabytków.

## **C. Cmentarz**

Nie zakładaj automatycznie, że każde drzewo na cmentarzu podlega identycznej procedurze jak drzewo w zabytkowym parku. Przeczytaj decyzję o wpisie i ustal, czy chroniona jest również komponowana lub zaprojektowana zielen.



### Najczęstszy błąd

Rozpoczynanie sprawy od pytania „jaki jest obwód drzewa?”. **Pierwsze pytanie brzmi: co obejmuje wpis do rejestru?**

3

## Uniwersalny schemat kwalifikacji sprawy

1

### Rejestr zabytków

Czy nieruchomość albo jej część jest wpisana do rejestru? Jeśli tak - co dokładnie obejmuje wpis?

2

### Rodzaj działania

Wycinka, przesadzenie, pielęgnacja, cięcia, nasadzenia, roboty ziemne, budowlane, zmiana układu alejek?

3

### Wnioskodawca

Osoba fizyczna działająca prywatnie, przedsiębiorca, gmina, spółka, zarządca drogi, właściciel urządzeń?

4

### Wyjątki i ochrona przyrody

Złom, wywrot, akcja ratownicza, gatunki chronione, pomnik przyrody, inne formy ochrony?

5

## **Właściwość i tryb**

Pozwolenie, zgłoszenie, zezwolenie z ustawy o ochronie przyrody czy jeszcze inna procedura?

6

## **KPA i dowody**

Strony, kompletność wniosku, oględziny, materiał dowodowy, terminy, udział strony, decyzja lub sprzeciw.



### **Skrót do zapamiętania**

**REJESTR → PRZEDMIOT OCHRONY  
→ DZIAŁANIE → WNIOSKODAWCA →  
PRZYRODA → WŁAŚCIWOŚĆ → KPA.**

4

## Usunięcie drzewa z zabytkowego parku, ogrodu lub zaprojektowanej zieleni

To jedna z kluczowych procedur na tym stanowisku. Jeżeli wpis obejmuje park, ogród lub inną formę zaprojektowanej zieleni, usunięcie drzewa lub krzewu wymaga rozstrzygnięcia konserwatorskiego.



### Zmiana od 3 czerwca 2026 r.

Nowelizacja wprowadziła odrębną podstawę pozwolenia dla usunięcia drzewa lub krzewu z wpisanego do rejestru parku, ogrodu lub innej formy zaprojektowanej zieleni, gdy wycinka nie jest elementem prac konserwatorskich lub restauratorskich.

## § Krótki cytat z ustawy

**„usunięcie drzewa lub krzewu z nieruchomości (...) będącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni”**

## Dwa typowe warianty

- **Wycinka jako część prac konserwatorskich/ restauratorskich** - rozpatrywana razem z programem takich prac.
- **Wycinka z innego powodu** - np. stan zdrowotny, zagrożenie, kolizja z infrastrukturą; nadal wymaga właściwego pozwolenia konserwatorskiego.



### **Progi 80/65/50 cm nie rozstrzygają tej sprawy**

W parku wpisanym do rejestru nie można zakończyć analizy stwierdzeniem, że drzewo ma obwód poniżej progu z ustawy o ochronie przyrody. O ochronie decyduje również reżim zabytku.

5

## Zasada „jednej decyzji” przy wycince w zabytkowej zieleni

Po zmianach z 2026 r. ustawodawca powiązał procedurę konserwatorską z wymaganiami ustawy o ochronie przyrody. Jeżeli wycinka w zabytkowym parku lub ogrodzie wymagałaby także zezwolenia przyrodniczego, wojewódzki konserwator zabytków rozstrzyga o niej w pozwoleniu konserwatorskim, stosując odpowiednie przepisy ustawy o ochronie przyrody.

§

**Krótki cytat - ustawa o ochronie przyrody**

**„wojewódzki konserwator zabytków rozstrzyga w tym pozwoleniu, stosując przepisy tej ustawy.”**

### Przed 3.06.2026

W praktyce mogły pojawiać się równoległe podstawy i odrębne rozstrzygnięcia.

### Od 3.06.2026

Dla wycinki objętej pozwoleniem konserwatorskim działa mechanizm jednego rozstrzygnięcia, z uwzględnieniem wymagań ochrony przyrody.



### Na rozmowę

Jeżeli pytanie dotyczy zmian prawnych w 2026 r., warto wskazać: **nowy tryb zgłoszeniowy 60 dni oraz uporządkowanie procedury wycinki w zabytkowych parkach i ogrodach.**

## **Co powinno znaleźć się we wniosku i programie prac**

Dokumentacja musi pozwalać organowi jednoznacznie ustalić, czego dotyczy wniosek i jaki wpływ planowane działanie wywrze na wartości zabytku.

## Dane i załączniki

- dane wnioskodawcy i - jeśli dotyczy - pełnomocnictwo;
- jednoznaczne wskazanie zabytku i miejsca prac;
- dokument potwierdzający tytuł prawny, jeżeli jest wymagany;
- program prac albo opis planowanego działania;
- plan/mapa z lokalizacją drzew;
- dokumentacja fotograficzna;
- dla każdego drzewa: gatunek, parametry, stan zachowania, przyczyna wycinki lub zakres pielęgnacji.



**Program ma odpowiadać na  
cztery pytania**

**Jaki jest stan zachowania? Co chcemy  
osiągnąć? Jakie czynności zostaną  
wykonane? Jaką metodą?**

## Oględziny drzewa - co sprawdza pracownik WUOZ

Oględziny są elementem materiału dowodowego. Ich celem nie jest tylko wykonanie pomiaru, ale rozpoznanie znaczenia drzewa dla zabytku i ryzyka związanego z planowanym działaniem.

- **Identyfikacja:** gatunek, lokalizacja, numer zgodny z planem.
- **Parametry:** obwody pni, wielopniowość, stan korony, pnia i odziomka.
- **Stan biologiczny i statyczny:** posusz, ubytki, rozkład drewna, pęknięcia, pochylenie, system korzeniowy.
- **Znaczenie historyczne:** aleja, szpaler, oś widokowa, grupa kompozycyjna, relacja z zabudową.

- **Alternatywy:** czy możliwa jest pielęgnacja, zabezpieczenie, redukcja lub przesadzenie zamiast wycinki.
- **Skutki:** luka w kompozycji, utrata osi, zmiana wnętrza parkowego.
- **Przyroda:** dziuple, gniazda, siedliska i potencjalne gatunki chronione.
- **Kompensacja:** potrzeba i miejsce nasadzeń zastępczych.



### **Dobra praktyka**

Dokumentuj zdjęciami zarówno **całe drzewo i jego położenie w kompozycji**, jak i szczegóły uzasadniające ocenę stanu.

8

## Ochrona gatunkowa - decyzja o drzewie nie załatwia wszystkiego

Zgoda na usunięcie drzewa nie oznacza automatycznego zezwolenia na naruszenie zakazów dotyczących chronionych gatunków. Jeżeli drzewo zawiera czynne gniazdo, schronienie nietoperzy albo stanowisko chronionego gatunku, może być potrzebne odrębne rozstrzygnięcie organu ochrony przyrody.



### Najczęstszy organ

W sprawach odstępstw od zakazów ochrony gatunkowej właściwy jest najczęściej **regionalny dyrektor ochrony środowiska (RDOŚ)**, zależnie od rodzaju sprawy.



## **Nie myl dwóch zezwoleń**

**Pozwolenie konserwatorskie /  
zezwolenie na wycinkę i zezwolenie na  
odstępstwo od zakazów gatunkowych  
dotyczą innych kwestii prawnych.**

9

## **Drzewo na nieruchomości wpisanej do rejestru, która nie jest parkiem lub ogrodem**

Jeżeli wpis do rejestru dotyczy nieruchomości z innego powodu niż ochrona parku, ogrodu lub innej formy zaprojektowanej zieleni, wycinka może być prowadzona na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

### **Kluczowe rozróżnienie**

**Podstawa materialna:** ustawa o ochronie przyrody.

**Organ:** wojewódzki konserwator zabytków, jeżeli nieruchomość lub jej część jest wpisana do rejestru.



## **Właściwość organu ≠ podstawa prawna**

To, że decyzję wydaje wojewódzki konserwator zabytków, nie oznacza automatycznie, że każdą sprawę prowadzi się wyłącznie na podstawie ustawy o ochronie zabytków.

10

## **Osoba fizyczna: zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa**

Szczególny tryb zgłoszeniowy dotyczy drzewa usuwanego przez osobę fizyczną z nieruchomości stanowiącej jej własność, gdy cel nie jest związany z prowadzeniem działalności gospodarczej - po przekroczeniu ustawowych progów obwodu.

## Progi mierzone na wysokości 5 cm

### 80 cm

topole, wierzby, klon jesionolistny, klon srebrzysty

### 65 cm

kasztanowiec zwyczajny, robinia akacjowa, platan klonolistny

### 50 cm

pozostałe gatunki drzew

§

**Krótki cytat - ustawa o ochronie przyrody**

**„w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin”**

### ✓ 5 cm vs 130 cm

**5 cm** służy m.in. do kwalifikacji progów zgłoszenia. **130 cm** ma znaczenie m.in. przy parametrach drzewa i mechanizmie opłat. Nie zamieniaj tych wysokości.

11

## **Zgłoszenie osoby fizycznej - terminy 21 + 14 + 6 miesięcy**

### **21 DNI**

Od doręczenia zgłoszenia organ ma termin na przeprowadzenie oględzin. W ich trakcie ustala m.in. gatunek i obwód pnia na wysokości 5 cm.

### **14 DNI**

Po oględzinach organ może wnieść sprzeciw w drodze decyzji administracyjnej. Brak sprzeciwu pozwala na usunięcie drzewa.

## 6 MIESIĘCY

Jeżeli drzewo nie zostanie usunięte przed upływem sześciu miesięcy od oględzin, konieczne jest ponowne zgłoszenie.



### Braki zgłoszenia

Jeżeli zgłoszenie nie zawiera wymaganych elementów, organ nakłada obowiązek uzupełnienia w terminie **7 dni**. Nałożenie tego obowiązku przerywa bieg terminu na oględziny.



### Formuła do zapamiętania

**21 - oględziny → 14 - sprzeciw → 6 miesięcy - wykonanie.**

## **Kiedy potrzebne jest zezwolenie zamiast zgłoszenia osoby fizycznej**

Tryb 21 + 14 dni jest wyjątkiem dla osoby fizycznej spełniającej ustawowe warunki. W pozostałych przypadkach stosuje się postępowanie o zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu.

- spółka lub inna osoba prawna;
- gmina lub jednostka organizacyjna;
- przedsiębiorca;
- osoba fizyczna usuwająca drzewo w związku z działalnością gospodarczą;
- inne sytuacje, w których ustawa wymaga decyzji zezwalającej.



## Na nieruchomości wpisanej do rejestru

Właściwym organem w sprawach usuwania drzew lub krzewów przewidzianych ustawą o ochronie przyrody jest co do zasady **wojewódzki konserwator zabytków**.

13

## Krzewy i drzewa owocowe - nie zakładaj automatycznego zwolnienia

Ustawa o ochronie przyrody przewiduje zwolnienia dla części drzew i krzewów, lecz na nieruchomościach objętych ochroną konserwatorską ich stosowanie wymaga szczególnej ostrożności. Dodatkowo w parku lub ogrodzie wpisanym do rejestru znaczenie ma sam reżim ochrony zabytku.



### Błędne skróty myślowe

„To jabłoń, więc zawsze bez zezwolenia” albo „to mały krzew, więc konserwator nie jest potrzebny” - takie odpowiedzi są zbyt uproszczone. Najpierw sprawdza się **rodzaj wpisu, ustawowe wyjątki i faktyczny charakter działania.**

14

## Złom i wywrot - procedura szczególna

Nie każde suche, chore albo pochylone drzewo jest „złomem” lub „wywrotem” w rozumieniu przepisów. Te pojęcia dotyczą drzew złamanych lub wyróconych w okolicznościach określonych ustawowo.



### Praktyka dowodowa

Przed zakwalifikowaniem wyjątku warto zabezpieczyć **zdjęcia, lokalizację, datę zdarzenia, przyczynę oraz protokół oględzin**. To ważne zarówno dla ochrony przyrody, jak i zabytku.

## Po zdarzeniu

W ustawowo określonych przypadkach istnieje obowiązek przekazania właściwemu organowi informacji o usunięciu drzewa lub krzewu wraz z dokumentacją fotograficzną **w terminie 30 dni.**

§ Krótki cytat - ustawa o ochronie przyrody

**„w terminie 30 dni od dnia usunięcia drzewa lub krzewu”**

## Akcja ratownicza i stan nagłego zagrożenia

Gdy drzewo jest usuwane w ramach akcji ratowniczej przez uprawnione służby z powodu bezpośredniego zagrożenia, nie stosuje się pełnej standardowej procedury poprzedzającej wycinkę. Nadal trzeba jednak prawidłowo udokumentować zdarzenie i ustalić, czy spełnione były ustawowe przesłanki wyjątku.

- co i gdzie usunięto;
- kiedy i przez kogo;
- jaka była przyczyna i charakter zagrożenia;
- czy istnieje dokumentacja fotograficzna;
- czy wymagane jest następne zawiadomienie organu.

16

## **Nowe zgłoszenie konserwatorskie - 60 dni**

Od 3 czerwca 2026 r. część działań przy zabytkach została przeniesiona z klasycznego trybu pozwolenia do trybu zgłoszenia wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków.

## Przykładowe działania objęte zgłoszeniem

- roboty budowlane w otoczeniu zabytku;
- zmiana przeznaczenia zabytku lub sposobu korzystania z niego;
- umieszczanie na zabytku urządzeń technicznych, reklam, tablic albo napisów;
- inne działania mogące naruszyć substancję lub zmienić wygląd zabytku - z ustawowym wyjątkiem dotyczącym części wycinek.



**60 DNI**

Wojewódzki konserwator zabytków wnosi sprzeciw w drodze decyzji w terminie **60 dni od dnia doręczenia zgłoszenia**. Brak sprzeciwu w terminie umożliwia realizację działania.

§

**Krótki cytat - nowelizacja**

**„wnosi sprzeciw, w drodze decyzji, w terminie 60 dni”**

17

## Zgłoszenie konserwatorskie - uzupełnienie, zaświadczenie i 2 lata

- **Zaświadczenie:** konserwator może przed upływem 60 dni wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu; wtedy działanie można rozpocząć wcześniej.
- **Braki:** organ nakłada w drodze postanowienia obowiązki uzupełnienia brakujących dokumentów lub informacji.
- **Skutek braków:** nałożenie obowiązku uzupełnienia przerywa bieg 60 dni; po doręczeniu uzupełnienia termin biegnie na nowo.
- **2 lata:** jeżeli działania nie rozpoczną się przed upływem dwóch lat od terminu wskazanego w zgłoszeniu, potrzebne jest ponowne zgłoszenie.



## **60 dni to nie zgłoszenie wycinki osoby fizycznej**

Nie mieszaj dwóch reżimów. **60 dni** dotyczy zgłoszenia konserwatorskiego.

**21 + 14 dni** dotyczy szczególnego zgłoszenia usunięcia drzewa przez osobę fizyczną na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

## Cięcia koron i pielęgnacja

Pielęgnacja drzewa nie jest dowolnym usuwaniem gałęzi. Ustawa o ochronie przyrody ogranicza zakres ingerencji w koronę, a w zabytkowym parku trzeba dodatkowo ocenić wpływ zabiegu na wartości konserwatorskie.

### Próg 30%

Usunięcie ponad 30% korony rozwiniętej w całym okresie rozwoju drzewa jest dopuszczalne tylko w ustawowo określonych sytuacjach, m.in. przy usuwaniu gałęzi obumarłych lub nadłamanych, utrzymywaniu formowanego kształtu albo specjalistycznym zabiegu przywracającym statykę.

## Próg 50%

Usunięcie ponad 50% korony może zostać zakwalifikowane jako zniszczenie drzewa, zależnie od podstawy i okoliczności zabiegu.



## Dokumentacja specjalistycznego zabiegu

Przy zabiegu dotyczącym statyki drzewa istotna jest dokumentacja, w tym fotograficzna; przepisy przewidują jej przechowywanie przez określony czas.

## Nasadzenia zastępcze i przesadzenie

Właściwa decyzja może nakładać obowiązek przesadzenia drzewa albo wykonania nasadzeń zastępczych. W zabytkowym parku kompensacja nie powinna być przypadkowa - musi pozostawać zgodna z historyczną kompozycją.

### Co trzeba określić

- gatunki i liczba roślin;
- parametry materiału szkółkarskiego;
- lokalizacja;
- termin wykonania;
- sposób zabezpieczenia i pielęgnacji;
- w razie potrzeby - warunki odbioru.

## W zabytku liczy się kompozycja

Przy nasadzeniach oceniaj nie tylko liczbę drzew, ale także **historyczny dobór gatunków, osie widokowe, rytm alei, szpalery i docelową skalę roślinności.**

## Opłaty za usunięcie drzewa

Jeżeli przepisy przewidują opłatę, jej mechanizm jest powiązany m.in. z gatunkiem i obwodem pnia mierzonego na wysokości 130 cm. Należy także sprawdzić, czy zachodzi ustawowe zwolnienie albo odroczenie związane z nasadzeniami zastępczymi lub przesadzeniem.



### Pomiar 130 cm

To **nie jest** ten sam pomiar, co 5 cm stosowane przy progach zgłoszenia osoby fizycznej.



### Płatność

W typowym układzie ustawa wiąże termin zapłaty z ostatecznością decyzji; przy konkretnym projekcie decyzji zawsze sprawdź aktualne brzmienie przepisu oraz ewentualne odroczenie.

## Prawo budowlane a ochrona zabytków

Pozwolenie konserwatorskie nie zastępuje pozwolenia na budowę, a zgłoszenie konserwatorskie nie zastępuje zgłoszenia budowlanego. Są to odrębne reżimy, które muszą się ze sobą prawidłowo „złożyć”.

§

Krótki cytat - Prawo budowlane / nowelizacja

**„wymaga (...) uzyskania odpowiednio pozwolenia (...) albo dokonania (...) zgłoszenia”** przed procedurą budowlaną.

## Najczęstsza kolejność

1. ustalenie wymaganego trybu konserwatorskiego;
2. uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego albo skuteczne przejście zgłoszenia bez sprzeciwu;
3. przedłożenie właściwych dokumentów organowi administracji architektoniczno-budowlanej;
4. dopiero potem realizacja robót zgodnie z oboma reżimami.



### Typowa właściwość budowlana

W typowych sprawach pozwolenia na budowę: **starosta**, a w mieście na prawach powiatu - **prezydent miasta**. W ustawowych kategoriach szczególnych właściwy może być wojewoda.

## Rejestr zabytków a gminna ewidencja zabytków

To dwie różne sytuacje prawne. Wpis do rejestru jest indywidualną formą ochrony o dalej idących skutkach. Ujęcie obiektu w gminnej ewidencji zabytków wiąże się z innym mechanizmem współdziałania organów.

### Rejestr zabytków

W wielu działaniach inwestor potrzebuje pozwolenia albo skutecznego zgłoszenia do wojewódzkiego konserwatora zabytków.

### Gminna ewidencja

W procedurze budowlanej może wystąpić obowiązek uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków, bez utożsamiania tego z wpisem do rejestru.



## **Nie używaj pojęć zamiennie**

„W ewidencji” nie znaczy „w rejestrze”.  
Na teście lub rozmowie zawsze precyzuj,  
o której formie ochrony mówisz.

## KPA - czynny udział strony i materiał dowodowy

Kodeks postępowania administracyjnego określa sposób prowadzenia sprawy. Nawet merytorycznie poprawna ocena drzewa nie wystarczy, jeżeli organ naruszy podstawowe reguły postępowania.

## Przed decyzją

- ustal strony postępowania;
- zapewnij możliwość udziału w czynnościach, gdy prawo tego wymaga;
- zgromadź dowody - wniosek, mapy, zdjęcia, oględziny, opinie;
- zapewnij stronie możliwość wypowiedzenia się co do zebranego materiału, jeżeli nie zachodzi wyjątek;
- uzasadnij rozstrzygnięcie na podstawie konkretnych ustaleń, a nie ogólników.

### ! Dowód z oględzin

Oględziny powinny prowadzić do **ustaleń, które następnie widać w uzasadnieniu decyzji**. Sam protokół nie zastępuje oceny dowodów.

## Braki formalne podania

Gdy podanie nie spełnia wymagań przewidzianych prawem, organ wzywa do usunięcia braków i wskazuje skutki ich nieusunięcia.



### Minimum 7 dni w KPA

Termin wyznaczony na usunięcie braków formalnych podania powinien być **nie krótszy niż 7 dni**. Przepisy szczególne mogą ustanawiać własny tryb, np. 7 dni przy zgłoszeniu wycinki osoby fizycznej.



### Brak formalny ≠ słaby materiał merytoryczny

Brak podpisu lub wymaganego załącznika to co innego niż sytuacja, gdy strona złożyła formalnie kompletne podanie, ale nie wykazała zasadności żądania.

# Organ niewłaściwy

Sprawy zieleni są podatne na pomyłki właściwości: gmina, WUOZ, RDOŚ, starosta, prezydent miasta czy organ nadzoru budowlanego pełnią różne role.



### Zasada praktyczna

Gdy pismo trafi do organu niewłaściwego, nie kończ analizy na stwierdzeniu „to nie nasza sprawa”. Trzeba zastosować reguły KPA dotyczące właściwości i przekazania podania właściwemu organowi, z zawiadomieniem wnoszącego.

### **Wycinka poza rejestrem**

najczęściej wójt / burmistrz / prezydent miasta

### **Wycinka na nieruchomości w rejestrze**

wojewódzki konserwator zabytków w przypadkach przewidzianych ustawą

### **Ochrona gatunkowa**

najczęściej RDOŚ

### **Pozwolenie na budowę**

najczęściej starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu

# Terminy załatwiania spraw według KPA

## § Krótki cytat z KPA

„Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.”

## 1 MIESIĄC

Co do zasady - sprawa wymagająca postępowania wyjaśniającego.

## 2 MIESIĄCE

Co do zasady - sprawa szczególnie skomplikowana.



## Przepis szczególny ma pierwszeństwo

Jeżeli ustawa szczególna przewiduje własny termin - np. **60 dni** na sprzeciw albo **21 + 14 dni** w procedurze wycinki - trzeba stosować właśnie ten szczególny mechanizm.

# Odwołanie od decyzji

W decyzji trzeba prawidłowo pouczyć stronę o środku zaskarżenia. W typowej sprawie decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, do właściwego organu wyższego stopnia.



### 14 DNI

Typowy termin KPA na wniesienie odwołania od decyzji wynosi **14 dni od jej doręczenia stronie**, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej.



### Schemat

**strona → wojewódzki konserwator zabytków → minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** - w sprawach, w których ustawa tak określa tok instancji.

## Kontrola - co sprawdzać w terenie

Kontrola służy ustaleniu rzeczywistego stanu zachowania zabytku oraz zgodności działań z prawem i z warunkami wydanych rozstrzygnięć.

- czy usunięto właściwe drzewa i tylko te drzewa;
- czy wykonano nasadzenia zastępcze zgodnie z decyzją;
- czy zachowano wskazane gatunki i parametry materiału;
- czy cięcia odpowiadają zakresowi pozwolenia;
- czy roboty nie uszkodziły systemów korzeniowych i innych elementów założenia;
- czy zachowano historyczną kompozycję;

- czy osoby prowadzące prace spełniały wymagania kwalifikacyjne, jeśli były wymagane.

### **Kontrola ≠ oględziny**

**Oględziny** są czynnością dowodową w konkretnej sprawie. **Kontrola** służy m.in. sprawdzeniu stanu zabytku i wykonywania obowiązków lub warunków pozwolenia.

## Protokół kontroli i zalecenia pokontrolne

Protokół powinien oddawać ustalony stan faktyczny i stwierdzone nieprawidłowości. Przygotowując zalecenia pokontrolne, trzeba precyzyjnie wskazać, co ma zostać poprawione i w jakim terminie.

### Co powinien opisywać protokół

- stan faktyczny;
- nieprawidłowości;
- ich przyczyny i zakres;
- skutki;
- osoby odpowiedzialne - w zakresie możliwym do ustalenia.



## Terminy do zapamiętania

W praktyce przepisów kontrolnych pojawiają się m.in. **7 dni** na określone uwagi po odmowie podpisania protokołu oraz **14 dni** na zastrzeżenia do zaleceń. Przy konkretnej sprawie zawsze sprawdź aktualne brzmienie przepisu i moment, od którego termin biegnie.

30

## Zawiadomienie o uszkodzeniu, zniszczeniu lub zagrożeniu zabytku

Właściciel lub posiadacz zabytku ma ustawowe obowiązki informacyjne wobec wojewódzkiego konserwatora zabytków. W przypadku zabytkowej zieleni może chodzić np. o skutki wichury, dewastację alei, roboty zagrażające systemom korzeniowym albo inne zdarzenia istotne dla stanu zabytku.



**14 DNI**

W określonych ustawą sytuacjach obowiązek zawiadomienia jest związany z terminem **14 dni od powzięcia wiadomości** o zdarzeniu lub zagrożeniu.

## Odbiór prac - jak myśleć

Odbiór powinien polegać na porównaniu **rozstrzygnięcia + programu prac + stanu wykonanego**. Nie jest to jedynie ocena estetyczna.

## **Lista kontrolna odbioru**

- liczba i lokalizacja usuniętych drzew;
- zgodność zabiegów pielęgnacyjnych;
- liczba, gatunki i parametry nasadzeń;
- miejsce i termin nasadzeń;
- stan drzew pozostawionych;
- szkody powstałe w toku robót;
- zachowanie historycznej kompozycji;
- zgodność dokumentacji powykonawczej z warunkami pozwolenia.



### **Pytanie odbiorowe**

**Czy wykonano dokładnie to, na co  
pozwolono - w sposób i w terminie  
określonym w rozstrzygnięciu?**

## Kwalifikacje osób prowadzących prace przy zabytkowej zieleni

W zabytkowym parku część prac może wymagać kierowania przez osobę posiadającą kwalifikacje przewidziane w ustawie o ochronie zabytków. Warunek taki może być również elementem pozwolenia.

### ! Co sprawdzić

Jeżeli decyzja wymaga określonych kwalifikacji, pracownik powinien zweryfikować **osobę kierującą pracami, dokumenty potwierdzające kwalifikacje oraz termin przekazania danych organowi.**

## Właściwość terytorialna WUOZ w Białymstoku

W praktyce trzeba sprawdzić aktualny podział kompetencji między siedzibą WUOZ w Białymstoku a delegaturami. Przy sprawach zieleni nie należy opierać się wyłącznie na intuicji geograficznej - wewnętrzny podział właściwości może przewidywać wyjątki.



### Powiat augustowski

W aktualnych informacjach WUOZ występuje szczególny podział kompetencji dotyczący powiatu augustowskiego, w tym wyjątki dla spraw zieleni. **Przed przekazaniem sprawy sprawdź aktualną instrukcję właściwości WUOZ.**

## ŚCIAĞA

## Właściwość organów - szybka ściągą

### **Zwykła wycinka poza rejestrem**

najczęściej wójt, burmistrz albo prezydent miasta

### **Wycinka na nieruchomości wpisanej do rejestru**

wojewódzki konserwator zabytków -  
zgodnie z właściwą podstawą materialną

### **Park / ogród / zaprojektowana zieleń w rejestrze**

wojewódzki konserwator zabytków -  
pozwolenie konserwatorskie na wycinkę

### **Osoba fizyczna + cel prywatny + przesłanki zgłoszenia**

zgłoszenie do organu właściwego dla danej nieruchomości; na nieruchomości wpisanej do rejestru - WKZ

### **Ochrona gatunkowa**

najczęściej RDOŚ

### **Typowe pozwolenie na budowę**

starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu

### **Odwołanie od decyzji WKZ**

organ wyższego stopnia właściwy według ustawy, zwykle minister właściwy ds. kultury

## TERMINY

35

# Najważniejsze terminy - karta pamięci

**7** DNI

uzupełnienie  
zgłoszenia wycinki  
osoby fizycznej

**21** DNI

ogłędziny po  
zgłoszeniu wycinki

**14** DNI

sprzeciw po  
ogłędzinach

**6** MIES.

na wykonanie  
wycinki po  
ogłędzinach

**60** DNI

sprzeciw w nowym  
zgłoszeniu  
konserwatorskim

**2** LATA

ważność  
nierozpoczętego  
działania po  
zgłoszeniu  
konserwatorskim

**1** MIES.

typowa sprawa  
wyjaśniająca według  
KPA

**2** MIES.

sprawa szczególnie  
skomplikowana  
według KPA

**14** DNI

typowy termin na  
odwołanie

**30** DNI

następcza informacja  
w części wyjątków  
dotyczących wycinki



### Najważniejsza para

**21 + 14 + 6 miesięcy** = zgłoszenie  
wycinki osoby fizycznej. **60 dni** =  
zgłoszenie konserwatorskie.

36

## Cztery procedury, których nie wolno pomylić

### 1. POZWOLENIE KONSERWATORSKIE

Klasyczna decyzja administracyjna. W szczególności kluczowe dla wycinki w wpisanym do rejestru parku, ogrodzie lub innej formie zaprojektowanej zieleni.

### 2. ZGŁOSZENIE KONSERWATORSKIE

Nowy tryb od 3 czerwca 2026 r. dla określonych działań. **60 dni** na sprzeciw.

### 3. ZGŁOSZENIE WYCINKI OSOBY FIZYCZNEJ

Tryb z ustawy o ochronie przyrody. **21 dni** na oględziny, **14 dni** na sprzeciw, **6 miesięcy** na wykonanie.

### 4. ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEWA / KRZEWU

Decyzja wydawana na podstawie ustawy o ochronie przyrody w przypadkach, gdy szczególny tryb zgłoszenia osoby fizycznej nie ma zastosowania.

37

## Kazusy do rozmowy kwalifikacyjnej

?

### Kazus 1: mały klon w parku wpisanym do rejestru

Klon srebrzysty ma obwód 70 cm na wysokości 5 cm. Rośnie w zabytkowym parku. **Nie kończ analizy na progu 80 cm.** Najpierw stosujesz reżim ochrony zabytkowego parku i ustalasz właściwe pozwolenie konserwatorskie.

?

### Kazus 2: prywatna wycinka w układzie urbanistycznym

Osoba fizyczna chce prywatnie usunąć duże drzewo na działce objętej wpisem historycznego układu urbanistycznego, lecz działka nie jest parkiem. Sprawdź przesłanki zgłoszenia z ustawy o ochronie przyrody oraz właściwość WKZ.

### ? **Kazus 3: cmentarz**

Właściciel chce usunąć drzewa z cmentarza wpisanego do rejestru.

**Pierwsza czynność: przeczytać decyzję o wpisie** i ustalić, czy przedmiotem ochrony jest również zaprojektowana zielen.

### ? **Kazus 4: wywrot po wicherze**

Drzewo przewróciło się w zabytkowym parku. Ustal, czy jest wywrotem w rozumieniu przepisów, kto je usuwa, jakie dokumenty trzeba wykonać i czy zachodzi wyjątek od standardowej procedury.



### **Kazus 5: chodnik przez system korzeniowy**

Firma chce wykonać chodnik w parku wpisanym do rejestru. Oceniasz nie tylko Prawo budowlane, ale także właściwy tryb konserwatorski i wpływ robót na systemy korzeniowe oraz kompozycję parku.



### **Kazus 6: redukcja 40% korony**

Właściciel chce „dla bezpieczeństwa” usunąć około 40% zdrowej korony. Należy sprawdzić przesłanki dopuszczające przekroczenie 30% oraz dodatkowe wymagania konserwatorskie.

## Jak budować projekt decyzji

Dobrze przygotowany projekt decyzji powinien być jednoznaczny, wykonalny i oparty na materiale dowodowym.

## **KTO?**

adresat i jego legitymacja do wystąpienia z wnioskiem

## **GDZIE?**

zabytek, nieruchomość, działka, lokalizacja drzewa

## **CO?**

konkretne drzewa, krzewy albo działania

## **JAK?**

sposób prowadzenia prac i zabezpieczenia

## **KIEDY?**

termin wykonania lub obowiązywania

## **WARUNKI**

nasadzenia, nadzór, dokumentacja, kwalifikacje wykonawcy

## **DLACZEGO?**

ustalenia faktyczne, dowody, wartości zabytku, ocena organu

## ODWOŁANIE

prawidłowe pouczenie o środku zaskarżenia



### Słabe uzasadnienie

„Drzewo znajduje się na terenie zabytkowym” to za mało. Uzasadnienie powinno pokazywać, **jak konkretne drzewo lub działanie wpływa na wartości chronionego zespołu i dlaczego wybrano dane rozstrzygnięcie.**

TEST

39

**Pary pojęć, które mogą  
pojawić się na teście**

## **rejestr / ewidencja**

różne formy ochrony i różne procedury

## **park w rejestrze / zwykła działka w rejestrze**

inna kwalifikacja wycinki

## **pozwolenie / zgłoszenie**

decyzja administracyjna vs mechanizm braku sprzeciwu

## **60 dni / 21+14 dni**

dwa odrębne tryby

## **5 cm / 130 cm**

inne funkcje pomiaru

## **WKZ / gmina**

właściwość zależna od rodzaju nieruchomości i sprawy

## **ochrona zabytku / ochrona gatunkowa**

odrębne obowiązki

## **konserwator / organ budowlany**

odrębne procedury

### **kontrola / oględziny**

kontrola zgodności i stanu vs czynność  
dowodowa

### **zalecenie / decyzja**

różna forma i skutki prawne

## DO ZAPAMIĘTANIA

## Pięć reguł na rozmowę kwalifikacyjną

**1 Nie zaczynam od obwodu.**

Zaczynam od decyzji o wpisie do rejestru.

**2 Park/ogród to szczególny reżim.**

Wycinka w zaprojektowanej zieleni ma własną podstawę konserwatorską.

**3 Organ i podstawa prawna to nie to samo.**

WKZ może stosować ustawę o ochronie przyrody.

**4 Nie myl terminów.**

60 dni  $\neq$  21 + 14 dni.

**5 Każda dobra decyzja to także KPA.**

Strony, dowody, udział, terminy, uzasadnienie i pouczenie.

## **Źródła i akty prawne wykorzystane w poradniku**

Poradnik ma charakter materiału szkoleniowego dla kandydata. Przy prowadzeniu rzeczywistej sprawy należy zawsze sprawdzić aktualne brzmienie aktu prawnego, przepisy wykonawcze i aktualny formularz WUOZ.

## Akty podstawowe

- **Ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami** - tekst jednolity wraz z późniejszymi zmianami.
- **Ustawa z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.**
- **Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.**
- **Ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.**

## Kluczowa nowelizacja

**Ustawa z 9 października 2025 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw** - zasadniczo weszła w życie 3 czerwca 2026 r.

## Oficjalne materiały

- Ogłoszenie nr 167666 z 4 września 2026 r. - [nabory.kprm.gov.pl](https://nabory.kprm.gov.pl)
- Elektroniczny Dziennik Ustaw / ELI - [eli.gov.pl](https://eli.gov.pl)
- WUOZ w Białymstoku - formularze i informacje urzędu.

### Stan prawny

Dokument przygotowano dla stanu prawnego na **20 września 2026 r.** W procedurach administracyjnych zawsze warto sprawdzić, czy od tej daty nie weszła w życie kolejna nowelizacja.

---

#### Materiały oficjalne:

<https://nabory.kprm.gov.pl/podlaskie/bialystok/inspektor-ochrony-zabytkow/inspektor-ochrony-zabytkow,167666,v8>

<https://eli.gov.pl/eli/DU/2025/1673/ogl>

<https://eli.gov.pl/eli/DU/2026/13/ogl>

<https://eli.gov.pl/eli/DU/2025/1691/ogl>

<https://eli.gov.pl/eli/DU/2026/524/ogl>

<https://wuozybialystok.bip.gov.pl/druki-i-formularze-bialystok/zielen.html>